

1520115-80.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... denúncia, configurando-se os delitos de roubo majorado e extorsão. Nesse ponto, a negativa do réu está, portanto, isolada no contexto probatório.

Não se pode olvidar que a vítima, inquirida em audiência, reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo e extorsão, ainda que colocado ao lado de outras duas pessoas com características ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520115-80.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520115-80.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2176887/2021 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 13329400 - 100º D.P. JDIM HERCULANO,
1934/21/373 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 2176887 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Drª. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

MAIK SANTANA SÃO LEÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e no artigo 158, §1º e §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 28 de junho de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Augusto Conradi, altura do nº 321, Jardim Angela, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, previamente ajustado e agindo com unidade de designios e identidade de propósitos com outras três pessoas não identificadas, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, uma aliança, um relógio de pulso, dois óculos, um estepe, uma máquina de cartão e um aparelho celular da marca "Motorola", bens pertencentes à vítima Mayko Paulo Matos. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias supra, o acusado, previamente ajustado

e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras três pessoas ainda não identificadas, constrangeu Mayko Paulo Matos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a desbloquear o celular previamente subtraído e anotar as senhas de acesso aos aplicativos bancários instalados no aparelho, bem como fornecer senhas dos cartões também recém-subtraídos, sendo que o crime foi praticado mediante a restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria (fls.8).

A denúncia foi recebida aos 30 de novembro de 2021 em fls. 80/81. Na mesma ocasião, foi decretada prisão preventiva do acusado.

O mandado de prisão foi cumprido em 26 de dezembro de 2021 (fls.90/92).

O réu ofereceu resposta escrita em fls. 98/99.

Em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, sendo o réu interrogado, ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público, discorrendo sobre a prova produzida em Juízo e entendendo que a materialidade e autoria dos delitos restou comprovada, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls.173/180).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, ante a fragilidade probatória, especialmente diante do reconhecimento fotográfico e falho realizado em sede policial. Alega que o acusado negou os fatos, sendo responsável apenas por receber a quantia em dinheiro transferida por Gustavo. Aduz que a acusação não restou evidenciada, havendo dúvidas quanto à autoria do acusado. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (fls.183/189).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/11 e 12/14), pelo auto de reconhecimento positivo de fls. 60 e pelos depoimentos orais colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, também é certa, devendo ser atribuída ao réu.

A vítima Mayko Paulo Matos reconheceu o réu apresentado em Juízo. Disse que é motorista de aplicativo, naquele dia atendeu dois passageiros (um casal) para uma corrida com destino ao Jardim Ângela. Chegando ao local, o passageiro do sexo masculino anunciou o assalto, mostrando a arma embaixo da blusa. Ao mesmo tempo, apareceram outros dois indivíduos, em sua janela, um deles bateu no vidro com ela. Tudo foi muito rápido, mas acredita que um dos indivíduos de fora assumiu o volante. Foi colocado no banco de trás, tudo aconteceu muito rápido. O réu que hoje reconheceu não era o passageiro, disso tem certeza. Todos usavam máscara de proteção contra COVID. Um homem e uma mulher ficaram no banco de trás com a vítima, os outros dois ficaram na frente. Permaneceu das 21h até quase 02h da manhã em poder dos assaltantes. Durante todo o tempo mandaram que a vítima ficasse de cabeça baixa, mandavam colocar o dedo no celular para desbloquear aplicativos, exigiram as senhas. Eles tinham 2 máquinas de cartão, além de terem usado a própria máquina da vítima. Teve subtraídos R\$ 7.000,00 via cartão do Santander, sendo cinco mil reais do limite. Passaram R\$ 4.100,00 no cartão do Atacadão, conseguiram fazer um empréstimo de R\$ 12.000,00, conseguiram transferir mais R\$ 5.000,00, sendo seu prejuízo total de R\$ 23.000,00, além do valor com advogado. Levaram diversos outros bens que estavam no carro, não computados nesse valor. Foi deixado em uma rua de chácaras, dentro do carro, mas sem a chave. Precisou andar a pé para pedir ajuda. Consegui ver os quatro saindo de dentro os carro. Além das ameaças verbais, não sofreu outras. Os roubadores não permaneceram de máscara durante todo o tempo. Consegui visualizar o rosto do réu porque ele falava com ele em alguns momentos,

entrava no carro para mandar a vítima colocar senhas e tirar fotos. Acionou a polícia, passou as características do veículo no qual os roubadores deixaram o local, era um carro preto. Estava com a localização do destino da corrida em seu aplicativo da 99pop, por isso o endereço correto. Foi colhida a impressão digital de um dos roubadores no espelho do veículo, quando ele arrancou um aparelho. Foi feita perícia no carro, O perito conseguiu colher uma impressão digital, através dela chegaram a um dos indivíduos, que não foi o réu. Apenas posteriormente soube que o réu havia sido preso. Na delegacia fez reconhecimento do réu por foto, vendo apenas o rosto. Não foi sugestionado pelos policiais ao reconhecimento. Soube que o réu foi identificado através de uma transferência feita para a conta dele. Não se lembra de ter visto arma com o réu que reconheceu hoje. Não tem conhecimento de armas, não sabe dizer qual o tipo do armamento. O réu tinha tatuagem nas mãos e nos dedos. Havia o desenho de um maço de dinheiro enforcado, conseguiu reparar porque olhou bem para a mão dele. Pelos extratos bancários foi possível identificar 3 CPFs e CNPJs dos favorecidos pelas transferência, informou tudo à polícia. Não se lembra da pessoa apresentada em fls. 27. Reconhece as fotografia de fls. 51 a 56 como sendo o réu que naquele dia estava com a máquina dos cartões. Lembra-se bem das tatuagens. Não fez o reconhecimento do indivíduo que pediu a corrida.

A testemunha Victor Vendramini Langerhorst, delegado de polícia, disse que se lembra do réu, apesar do tempo decorrido. Recorda-se que a vítima informou sobre as transferências realizadas. Foram rastreando o dinheiro e chegaram até uma pessoa chamada Gustavo, o qual disse não saber de nada sobre o roubo. Gustavo não foi reconhecido pela vítima, tendo apontado o réu Maik como a pessoa que pediu sua conta emprestada, em troca de R\$ 90,00. Gustavo informou que transferiu o dinheiro a Maik e ficou com os R\$ 90,00. A vítima reconheceu o réu por fotografia, acredita que tenha sido mostrada apenas a foto do réu, sem outras para comparação.

O réu, em seu interrogatório extrajudicial, permaneceu em silêncio (fls. 46).

Em juízo, o réu disse que Gustavo havia pedido para ele receber a quantia de R\$ 2.095,00, por pix, para depois sacar e devolver para ele. O réu receberia R\$ 200,00 para fazer isso, o que de fato aconteceu. Estava precisando de dinheiro, por isso aceitou a proposta sem pedir maiores detalhes. Após algum tempo Gustavo foi chamado na polícia, então acabou colocando a responsabilidade no réu. Gustavo disse que iria arrumar um advogado pra ele. Conheceu Gustavo pela internet, mas confiava nele. Nega que tenha tido a conversa com Gustavo por whatsapp, não reconhece a conversa de fls. 35 e seguintes, pois conversavam apenas pelo aplicativo Discord. Nunca foi preso ou processado antes. Trabalhava em Lava Rápido, completou o ensino médio. Não conhecia a vítima. Não sabe o número do seu pix, não lembra o número do seu celular, lembra apenas seu CPF. Nega que a chave PIX indicada em fls. 42 seja o do seu celular. Não conhece um local chamado Adega do Tércio. O advogado que o acompanhou na delegacia permitiu que o fotografassem, não entendeu o motivo disso. Como visto, ao contrário do alegado pela defesa, as provas existentes nos autos evidenciam a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia, configurando-se os delitos de roubo majorado e extorsão. Nesse ponto, a negativa do réu está, portanto, isolada no contexto probatório.

Não se pode olvidar que a vítima, inquirida em audiência, reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo e extorsão, ainda que colocado ao lado de outras duas pessoas com características semelhantes. Importante ressaltar que a vítima descreveu, com detalhes, uma das tatuagens do acusado, informando ainda a existência de outras, como nas mãos, o que foi constatado em audiência ao ser solicitado que o réu se colocasse em pé, direcionando seus braços e mãos para a câmera.

Da mesma forma, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico em sede policial. Nesse aspecto, ao contrário do alegado pela Defesa, restou esclarecido que a vítima observou diversas fotos até reconhecer a fotografia do réu em questão. Ademais, segundo o alegado pela vítima, foram apresentados apenas os rostos dos indivíduos, de modo que a lembrança das tatuagens do réu, tão bem descritas pela vítima, são de fato oriundas do dia do crime, conferindo credibilidade ainda maior ao reconhecimento ora combatido.

Soma-se a isso, o fato da vítima ter sido questionada por essa Magistrada acerca da

possibilidade de ter sido sugestionada pela autoridade policial, o que foi firmemente negado.

Destaque-se, ainda, que a alegada nulidade do reconhecimento pela vítima efetuado na fase policial, por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de macular a prova produzida sob o crivo do contraditório. Nesse passo, firme o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento dos tribunais superiores, consoante recentíssimo julgado, abaixo destacado:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO "SIMPLES". CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades

do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou

o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima.

Acusado que, mediante grave ameaça com emprego de arma contra a vítima, subtraiu, para si, um par de tênis, uma bermuda e a quantia de R\$ 50,00 em espécie, pertencente ao estabelecimento comercial "Loja do

Japonês". Reconhecimento fotográfico e pessoal positivos na fase inquisitiva, bem como pessoal na fase judicial. Coesos relatos da vítima, bem traduzindo a verdade formal, comprovaram a ocorrência de subtração com grave ameaça. Idoneidade dos relatos da vítima. Precedentes. Inviável absolvição. 3. Dosimetria. Pena-base que

merece pequeno reparo, para afastar o aumento imposto, fixando-a, então, no patamar mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 444 do C. STJ. Parcial provimento, afastada a preliminar". (TJ-SP - Apelação Criminal n.º 0004102-65.2015 - j. 30/09/2020.

Ressalta-se que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, comumente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e merece maior valoração, notadamente quando descreve com precisão a dinâmica criminosa.

Na hipótese dos autos, o firme reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima é reforçado pelos demais meios de prova acostados aos autos, notadamente os documentos acostados em fls. 35/44, onde foi possível verificar que o acusado solicitou ao indivíduo de nome Gustavo que recebesse um valor em sua conta corrente, repassando em seguida via PIX, valor este compatível com uma das quantias subtraídas da vítima. Assim, a despeito da negativa do réu, o comprovante de fls. 42 demonstra que o valor foi encaminhado para sua conta corrente, sendo confirmado pelo próprio réu, em Juízo, o número de seu CPF, diversamente do que pretende fazer crer em sua defesa.

Ademais, o Delegado de Polícia responsável pelo caso, confirmou em Juízo que após registro da ocorrência pela vítima, passou a rastrear as transações realizadas pelo acusado e seus comparsas. Uma das pessoas beneficiadas com uma das transferências bancárias foi identificada e, ao ser ouvida em sede policial, disse que recebeu a quantia de R\$2095,00 reais, e pedido de Maik, fornecendo seus dados. O indivíduo também comprovou, através de conversas por aplicativo de mensagem e comprovante de transferência, que apenas recebeu o valor e logo repassou ao acusado a quantia de dois mil reais, retendo R\$95,00 (noventa e cinco reais), como forma de pagamento pelo favor prestado (fls.30 e 35/44).

Assim, verifica-se que o acusado foi devidamente identificado pela autoridade policial e, ao ser apresentada sua fotografia à vítima, esta o reconheceu sem sombra de dúvidas, confirmando ter sido o réu um dos indivíduos que entrou no veículo após deixar os supostos clientes no local solicitado. Asseverou que o réu foi o responsável por exigir a colocação de senha e obter fotos da vítima para acesso aos aplicativos bancários e demais transações. A vítima mencionou que ele entrou e saiu por diversas vezes do veículo, ocasião em que observá-lo, notadamente suas tatuagens. Como já exposto, a vítima confirmou o reconhecimento do acusado em Juízo, com absoluta segurança..

De igual modo, a alegação do réu de que está sendo injustamente perseguido não tem qualquer amparo fático. Além de não ter sido comprovada a alegada parcialidade da testemunha, tem-se que o conjunto probatório também é composto por documentos que

comprovam a realização de transação pelo réu no mesmo dia dos fatos e referente a mesma quantia subtraída da vítima.

Destaque-se, ainda, que o fato de não terem sido identificados até o momento outros autores do delito em nada beneficia o réu. Ora, a responsabilidade penal é individual, e sendo produzida prova robusta em relação a determinada pessoa, plenamente viável a condenação, independentemente da localização e identificação dos comparsas no delito.

Afastadas, portanto, as alegações defensivas quanto à autoria e materialidade dos delitos, inexistem dúvidas de que o crime de roubo consumou-se, já que a res não foi localizada, e que houve a inversão da posse do aparelho celular, cartões bancários, óculos, máquina de cartão, aliança, relógio e um estepe da vítima. Todavia, merece ser afastada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Embora a prova oral seja clara no sentido de que foi utilizada uma arma para a prática das subtrações, a falta de apreensão da arma impede a constatação acerca de seu potencial lesivo. Vale dizer, a arma poderia até mesmo ser um simulacro, o que de plano impediria a majoração da pena. No entanto, ainda que ineficaz para a configuração da causa de aumento de pena, o fato de ter o réu utilizado arma para a prática dos delitos será levado em conta na primeira fase da fixação da pena, pois se trata de circunstância que facilitou a prática do crime, à medida que infundiu nas vítimas maior temor.

Merece ser destacado que quanto à consumação do crime de extorsão, em que pesem muitas teorias, adota-se o entendimento que a extorsão ocorre quando a vítima pratica a ação, omissão ou tolerância coativamente impostas. E o ofendido foi efetivamente compelido a fornecer a senha de seu aparelho celular e aplicativos bancários, assim como de seus cartões bancários, sob constantes ameaças, daí a conduta ativa da vítima, a qual serve à caracterização do delito tipificado no artigo 158, do Código Penal.

No caso, da prova produzida restou indubitável que a vítima efetivamente entregou ao réu e seus comparsas suas senhas de aplicativos bancários, em atos tipicamente colaborativos. Inequívoco que ela foi compelida a fazê-lo, sob ameaça, não se podendo qualificar tal conduta como passiva. Tampouco pode ser afastada a configuração do dolo de obtenção de vantagem ilícita, não havendo outro propósito na exigência de senhas distinto da subtração de valores existentes na conta bancária da vítima, tanto que assim procederam, realizando diversas transações bancárias e utilizando os cartões bancários em estabelecimentos comerciais.

Inviável, portanto, outro desfecho à ação penal que não o de procedência, valendo explicitar, frisar e insistir, que "embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento" (HC nº 162.913/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 5.4.2011). Nesse sentido a construção da jurisprudência (HC nº 268.792/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp nº 297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013).

Ressalto, ademais, que não é necessário que todos os agentes pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. Segundo o ensinamento de Magalhães de Noronha: "(...) Quando a execução é praticada por duas ou mais pessoas, em cooperação e conscientemente, temos a coautoria, como, a título de exemplo, ocorre quando dois ou mais agentes agridem simultaneamente a mesma vítima. Note-se que, na coautoria, não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver a divisão quanto aos atos executivos. No roubo, um agente vigia, o outro ameaça e o terceiro despoja" (citado no v. acórdão que julgou a Apelação 0005623-94.2011.8.26.0152, TJSP, Rel. Des. Ivana David, julgado em 14/05/2015).

Nesta linha, ficou amplamente demonstrado que a vítima teve restringida sua liberdade e foi intimidada a efetuar a entrega das senhas de cartões e aplicativos, que serviram ao acusado para fazer as transferências e compras nos estabelecimentos comerciais. A restrição de liberdade foi, então, o meio de que se valeu o réu e seus comparsas para a obtenção de vantagem econômica indevida.

Assim é que configurada a forma qualificada prevista no §3º do artigo 158 do Código Penal, bem como a causa de aumento disposta no §1º, porque claro o concurso de agentes para a prática do delito, desempenhando cada um deles uma função, para a execução do crime.

Tem-se, portanto, inviável o reconhecimento de crime único, com absorção do delito de extorsão pelo crime de roubo. Embora cometidos no mesmo contexto fático, os delitos resultaram de diferentes designios e se materializaram em ações autônomas, restando evidente da prova colhida que houve efetivamente dois delitos distintos, sendo um de roubo e outro de extorsão, ambos com suas respectivas qualificadoras. Vale dizer, não resta dúvida de que no período e local narrados na denúncia, o réu, agindo em concurso, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu, para si, os objetos já mencionados e, posteriormente, constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a fornecer os dados bancários para acesso no aplicativo do celular, obtendo a indevida vantagem econômica.

Frise-se que, quanto ao roubo e à extorsão, a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes restou demonstrada pela declaração da vítima, que narrou de forma detalhada o ocorrido, bem como pelo testemunho da autoridade policial.

Finalmente, imperioso o reconhecimento da figura do crime continuado, afastando-se a hipótese de concurso material postulada pelo órgão acusatório. Da prova colacionada aos autos verifica-se que, embora configurando ações autônomas e figuras penais distintas, indubitável que os crimes se deram em continuidade delitiva, pois no mesmo contexto fático, nas mesmas circunstâncias e com iguais modos de execução, evidenciando-se que o segundo deles era continuação do primeiro. Nesse passo, sendo ambos delitos contra o patrimônio, previstos no mesmo título penal, cabível a aplicação do comando do artigo 71 do Código Penal, Portanto, devidamente configurados nos autos os delitos de roubo e extorsão, com suas causas de aumento e qualificadoras, ainda que na forma continuada, passo à dosimetria das penas.

Crime de roubo

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, anoto que a circunstância de ter o réu utilizado arma para a prática do delito, gerando maior intimidação à vítima, justifica a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), ora fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena aplicada. Configurada, na espécie, a causa de aumento da pena preceituada no inciso II, do parágrafo segundo do artigo 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena aplicada em 1/3, referente ao concurso agentes, perfazendo a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno, definitiva, à míngua de outros elementos aptos a promoverem sua elevação.

Crime de extorsão

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, constato a inexistência de circunstâncias que fazem necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do §3º do artigo 158 do mesmo Código Penal, pelo que fixo a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena aplicada. Configurada a causa de aumento prevista no §1º do artigo 158, o que restou amplamente explicitado no corpo da decisão, pelo que aumento a pena em um terço, tornando definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Finalmente, diante do reconhecimento do crime continuado entre os delitos de roubo e extorsão, de rigor a majoração do mais grave deles, aqui considerado o de extorsão, com pena mais elevada, fixada em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Para tanto, utilizo a fração de 1/3 para exasperação,

conforme rege o art. 71, § único, do Código Penal, resultando a pena final em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Diante da pena aplicada, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido com o emprego de grave ameaça, não obstante a primariedade do acusado, não faz jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Sendo assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, considerando o montante da pena imposta, único aplicável na hipótese. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu MAIK SANTANA SÃO LEÃO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, inciso II e 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e à pena pecuniária de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que respondeu preso à imputação, sendo condenado ao cumprimento de pena em regime mais severo, sendo demonstrada a conveniência da manutenção de sua custódia, a fim de que se assegure a aplicação da lei penal. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Custas na forma da lei. P.R.I.C.

São Paulo, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA